

주 의 요 구

제 목 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 하자보증 업무처리 미흡

관 련 부 서 서울남부지사

관 련 자 5급 ○○○(現 ○○○○지사)

내 용

1. 업무 개요

공사는 LPG 용기 사용가구를 대상으로 가스 사고에 취약한 LPG 호스를 금속 배관으로 교체하는 등의 시설개선 지원사업(이하 “시설개선 사업”이라 한다)을 지자체로부터 수탁하여 수행하는 사업기관이다. 서울남부지사(이하 “지사”라 한다)에서도 감사대상기간 중 2022년 ~ 2025년 시설개선 사업을 추진하였고, 총 9건의 시설개선 사업 계약을 체결하였다.

[표 1] 감사대상기간 내 시설개선사업 계약 체결 현황

연도	계약상대자	시설개선 지역(물량)	계약금액	비고
2022년	‘A’	○○구(30), ○○구(5)	8,050,000원	2023년은 계약 후 해당 연도 9월에 3개월 기간 연장을 위한 변경계약 체결
	‘A’	○○구(3), ○○구(10)	2,990,000원	
2023년	‘B’	○○구(10)	2,530,000원	
	‘C’	○○구(20)	5,060,000원	
	‘D’	○○구(20)	5,060,000원	
2024년	‘E’	○○구(32)	8,096,000원	
	‘F’	○○구(62)	15,686,000원	
2025년	‘G’	○○구(19)	5,092,000원	
	‘H’	○○구(14)	3,752,000원	

※ 자료출처: 2022~2025년 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 계약체결 결과 보고 자료 등

2. 관련규정 및 판단기준

하자보수보증금의 경우 대가의 최종 지출 이전까지 그 공사의 하자보수를 보증하는 하자보수보증금을 계약상대자로 하여금 현금 또는 보증서 등의 형태로 제출하게 하여야 한다. 다만, 계약금액이 3천만 원을 초과하지 아니하는 공사의 경우에는 하자보수보증금의 납부를 면제할 수 있다.

계약관리규정
제82조(하자보수보증금) ① 공사의 도급계약에 있어서 계약상대자로 하여금 공사 대가의 최종 지출 이전까지 그 공사의 하자보수를 보증하기 위하여 하자보수보증금을 납부하게 하여야 하며, 납부방법은 제77조(입찰보증금) 2항의 규정을 준용한다. 다만, 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 아니하는 경우에는 하자보수보증금을 납부하지 아니하게 할 수 있다. (이하 생략) 제83조(하자보수보증금의 납부면제) 제82조(하자보수보증금) 제1항 단서 등의 규정에 따라 하자보수보증금의 납부를 면제할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다. 1. 제77조(입찰보증금) 제3항 제1호부터 제4호까지에 규정된 자와 계약을 체결하는 경우 2. 「건설산업기본법시행령」 별표 1에 따른 건설업종의 업무내용 중 구조물 등을 해체하는 공사 3. 단순암반절취공사, 모래·자갈채취공사 그 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 아니하다고 인정하는 공사 4. 계약금액이 3천만원을 초과하지 아니하는 공사

사업의 주관 부서인 재난안전처에서는 매년 사업 추진계획을 수립하여 광역 본부·본부·지사에 안내하고 있는데 2022~2024년에는 현금 또는 보험증권으로 계약보증과 하자보증을 이행하도록 하였고, 2025년부터는 각 보증의 면제 규정을 반영하여 현금이나 보험증권을 납부하거나 지급각서로 대체할 수 있음을 안내하였다.

더불어 사업자와 체결한 계약서는 시설개선 사업을 실시하는 모든 부서에서 동일하게 사용하는 계약서로서 계약보증금과 하자보수보증금을 계약상대자가 납부하도록 되어 있고, 지사에서 체결한 시설개선 사업 계약에도 동일한 내용이 반영되어 있다. 따라서 지사가 계약 과정을 적정히 처리하였다면 보증보험증권이나 각서를 보관하고 있거나 현금을 보증금으로 처리한 회계 내역이 존재해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 서울남부지사에서 감사대상 기간(2022. 9. 1. ~ 2025. 9. 30.) 동안 실시한 시설개선 사업 계약 내역과 관련 자료를 확인한 결과 아래[표 2]와 같이 2022년 ‘A’ 와 계약한 2건에서 공사의 하자 보수를 보증하기 위한 하자보수 보증금을 납부한 내역 또는 보증보험증권을 보관하고 있지 않는 등 하자보수 관련 규정을 미준수한 사례가 확인되었다.

[표 2] LPG용기 사용가구 시설개선 사업 하자보수보증 규정 미준수 내역

연도	계약상대자	시설개선 지역(물량)	계약금액	관련자	확인된 사항
2022년	‘A’	○○구(30), ○○구(5)	8,050,000원	○○○	하자보수 관련 규정 미준수
	‘A’	○○구(3), ○○구(10)	2,990,000원	○○○	

※자료출처: 2022~2025년 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 계약체결 결과 보고 자료 등

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 서울남부지사는

LPG용기 사용가구 시설개선 사업을 추진하면서 하자보수 관련 업무를 제대로 확인하지 않고 처리한 관련자에게 엄중한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 5급 ○○○(現 ○○○○지사)